

## **SENTENCIA:**

Córdoba, veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.

## **VISTOS:**

Estos autos caratulados **“LUCIETTI, CLAUDIA SOLEDAD Y OTRO C/ LASCANO, ANDRES ANTONIO – ORDINARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO – EXP. N.º 10 721 117”**, de lo que resulta.

1) Con fecha 08/02/2022 comparece la Sra. Claudia Soledad Lucietti (en su carácter de conductora de la motocicleta marca Keller dominio A121-ZRU) y el Sr. Pablo Adrián Zarate (en su calidad de titular registral) y promueven demanda ordinaria de daños y perjuicios en contra del Sr. Andrés Antonio Lascano en su calidad de propietario y conductor del rodado marca Volkswagen Pointer dominio AVO-079 (error de tipeo mediante), persiguiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que cuantifican en la suma de pesos siete millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y seis con cuarenta centavos (\$ 7 675 586,40) o lo que en más o en menos surja de las probanzas de autos, más sus intereses y costas. En su alegato reajusta sustancialmente su pretensión a la suma de pesos seis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres con ochenta y nueve centavos (\$ 6 465 663,89).

Manifiestan, que el día 25/02/2021 siendo aproximadamente las 21:00 h. la Sra. Claudia Lucietti se venía conduciendo a bordo de la motocicleta supra nombrada de propiedad de su cónyuge el Sr. Pablo Zarate, transportando en el asiento trasero de la motocicleta a la hija de ambos la Srta. Pamela Alejandra Zarate Lucietti. Relatan, que se venían conduciendo en forma reglamentaria, con luces encendidas, a velocidad moderada y por el margen derecho de la ruta C 45 en inmediaciones de la localidad de Falda del Carmen hacia la Ciudad de Alta Gracia. Detallan, que al estar transitando por la zona de Valle Alegre imprevistamente el demandado a bordo de su rodado que se venía conduciendo en sentido contrario, imprudentemente y sin dominio del mismo, invadió el carril de la actora con intención de adelantarse a otro vehículo que circulaba adelante suyo, sin advertir la presencia del rodado menor de los actores. Embistiendo de frente a la motocicleta con suma violencia y generando una terrible colisión entre los dos rodados. Continúan manifestando, que el siniestro le produjo el inmediato y lamentable fallecimiento de la hija de los actores, la Srta. Pamela Alejandra Zarate Lucietti y lesiones de gravedad a la

actora Claudia Lucietti quien conducía la moto. Explican, que la Policía de la Provincia se acercó al lugar y luego de constatar el óbito de su hija la trasladó a la actora al hospital de Alta Gracia a fin de que atendieran las lesiones sufridas.

Aducen, que la responsabilidad es del demandado, porque se condujo con total imprudencia al haber realizado una maniobra riesgosa, revelando una total negligencia en su conducción, además de ser el titular registral del vehículo, por lo que debe responder objetivamente por los perjuicios causados.

Reclaman, por los daños sufridos por la Sra. Claudia Lucietti: en concepto de lucro cesante pasado la suma de pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos (\$ 287 500), por lucro cesante futuro reclaman la suma de pesos tres millones ochenta y ocho mil novecientos ochenta y seis con cuarenta centavos (\$ 3 088 986,40) y al alegar reajustan la pretensión a la suma de pesos un millón doscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y tres con ochenta y nueve centavos (\$ 1 292 763,89). Por daño moral reclaman la suma de pesos tres millones (\$ 3 000 000) y por gastos médicos y de traslado la suma de pesos doscientos ochenta mil (\$ 280 000).

Por los daños sufridos por el Sr. Pablo Zarate, reclaman en concepto de daño moral la suma de pesos un millón (\$ 1 000 000), por gastos de sepelio la suma de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos (\$ 54 600), por reparación del vehículo la suma de pesos ciento cincuenta mil (\$ 150 000) la que luego en los alegatos queda reajustada a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos (\$ 448 800) y por privación de uso la suma de pesos ciento dos mil (\$ 102 000).

Citan en garantía a Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada.

**2)** Impreso el trámite de juicio ordinario con fecha 29/03/2022, comparece a con fecha 05/04/2022 la citada en garantía Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada con el patrocinio letrado del Dr. Diego Enrique Rosich. Con fecha 22/04/2022 se declare rebelde al demandado Sr. Andrés Antonio Lascano.

**3)** Corrido el traslado de la demanda con fecha 05/07/2022, es evacuado por la citada en garantía con fecha 04/08/2022, solicitando su rechazo con costas.

Realiza una negativa genérica y otra específica de cada una de las manifestaciones de la demanda. Impugna documental. Opone la declinación de cobertura del siniestro fundada en la causal de exclusión por ingesta del alcohol, atento a que en el sumario penal se determinó que en el momento del siniestro el demandado se conducía con una ingesta

superior a la permitida en la póliza, sosteniendo que ello se trata de lo que comúnmente se denomina “situación de no seguro”. Subsidiariamente, opone el rechazo del siniestro, fundado en el art. 56 de la Ley 17418, aduciendo que su mandante de buena fe puso en conocimiento del asegurado mediante carta documento de fecha 12/05/2021 que la compañía no asumiría las consecuencias dañosas derivadas del hecho, por encontrarse incurso en la causal de exclusión por consumo de alcohol.

En cuanto al relato de los hechos, reconoce la existencia del siniestro, pero aduce que adelante del demandado se conducía una camioneta F-100 cabina simple de color azul que inicio un sobrepaso de otros vehículos que le antecedian y que el demandado inicio en simultáneo su acción de sobrepaso anticipando su maniobra con la luz de giro correspondiente con total precaución por detrás de la camioneta. Relata, que la camioneta de manera abrupta y repentina volvió sobre su carril inicial, lo que motivó que el demandado aplicara los frenos en su vehículo y detuviera la marcha hasta su totalidad, pero no pudiendo evitar la colisión con la moto en la que venía la actora. Sostiene, que la actora se venía conduciendo a excesiva velocidad, sin luces reglamentarias encendidas y sin los recaudos mínimos que exigía dicha ruta. En virtud de lo expuesto, postula que en el caso se ha configurado una causal de eximición de responsabilidad por el hecho de un tercero (el actuar de la camioneta F-100) y subsidiariamente, por el hecho de la víctima (conducción en excesiva velocidad y sin luces). Solicita la aplicación del art. 730 del CCC en cuanto a la limitación de las costas.

**4)** Con fecha 01/11/2023 se da intervención al Ministerio Público Fiscal (Segunda Nominación).

**5)** Con fecha 13/12/2023 se lleva a cabo la Audiencia Preliminar, estableciéndose el plan de trabajo en relación a la prueba ofrecida.

**6)** Fijada audiencia complementaria, ésta tiene lugar el día 17/04/2024, oportunidad en la cual se produjo la prueba testimonial, la parte citada en garantía agregó nueva prueba documental y las partes y el Ministerio Público alegaron de bien probado.

Dictado el decreto de autos, los presentes quedan en condiciones de ser resueltos en definitiva.

### **Y CONSIDERANDO:**

**I)** Así los hechos, es menester resolver la presente controversia judicial de acuerdo a las normas que informan la materia, examinando las siguientes cuestiones: **a)** la legitimidad

de las partes. **b)** la existencia material del hecho, forma de producción del mismo y responsabilidad de las partes intervinientes en el siniestro. **c)** existencia y extensión de los daños reclamados.

**II)** Respecto de la cuestión (a): la legitimación de las partes no ha sido cuestionada, no obstante debe ser examinada de oficio. En los presentes actuados, la actora Sra. Claudia Lucietti acreditó su calidad de conductora (sumario penal) y el actor Sr. Pablo Zarate su carácter de titular registral con la documental agregada con fecha 07/06/2022. Asimismo, la calidad de ambos actores como progenitores de la menor fallecida Srta. Pamela Alejandra Zarate Lucietti se acreditó con fecha 07/06/2022. La calidad de conductor y titular registral del demandado se acredita con el sumario penal y con la documental agregada con fecha 04/08/2022. Respecto a la citada en garantía, con fecha 04/08/2022 se acompañó copia de la póliza vigente a la fecha del hecho.

**III)** En cuanto al punto (b) y en especial a la existencia material del hecho, la concordancia existente entre lo manifestado por los actores en la demanda y las constancias del sumario penal, permiten afirmar que han quedado suficientemente acreditadas las circunstancias de tiempo, lugar y personas del accidente motivo del presente juicio. Esto es, la existencia del siniestro, vehículos intervinientes, sus conductores, día y hora del suceso y lugar donde se produjo el evento.

**IV)** Encontrándose acreditados los hechos constitutivos de la demanda y la participación del vehículo demandado, corresponde analizar el capítulo de la responsabilidad emergente del accidente de marras.

Cabe destacar, en primer lugar, que en lo referente a la forma de producción del siniestro o mecánica del accidente, la responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito se asienta en un factor objetivo, el riesgo de la cosa que implica el automóvil en circulación, principio que es receptado normativamente en el art. 1113 del CC, cual consagra una “presunción de causalidad”, que solo se enerva con la demostración de que el daño proviene de una causa ajena, sea por hecho del propio damnificado, de un tercero por el que no debe responder o caso fortuito o fuerza mayor. Este principio coincide con el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia in re: "Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As. y otra" (22/12/87, L.L.-1988-D-296), con nota del Dr. Atilio Alterini, en el sentido de que *“el dueño o guardián debe soportar el daño causado al otro, a menos que medie causal eximitoria debidamente comprobada*

[.../”]. Por lo tanto, basta con probar el contacto con la cosa riesgosa productora del daño, para que surja la responsabilidad del dueño, guardián o conductor del mismo, sin que sea menester probar la culpa del demandado, sino que es este en tanto dueño, guardián o conductor comprometido por el riesgo, quien para liberarse de la imputación debe poner de relieve una culpa ajena que enerve la presunción legal de causalidad, entre el elemento de peligro y el perjuicio, es decir, gravita sobre el demandado la carga de la prueba de la eximente alegada (C N C., Sala G, 13/08/91, L.L. 1992-A-126).

En relación a la mecánica del accidente, los actores manifiestan que la Sra. Claudia Lucietti se conducía reglamentariamente en una moto transportando a su hija la Srta. Pamela Lucietti por la ruta, cuando de repente se apareció el demandado a bordo de su rodado de frente, invadiendo su carril circulatorio con intención de adelantarse a otro vehículo (que venía delante de él) y como resultado embistió frontalmente a la motocicleta. Por su parte la citada, reconoce que el demandado había comenzado a realizar una maniobra de sobrepaso, pero aduce que adelante suyo ya venía un tercer vehículo (esto es una camioneta) que se había abierto para adelantarse a otro vehículo y que se volvió a su carril rápida e inesperadamente (presumiblemente al advertir la presencia de la moto de frente). Sostiene, que esa maniobra riesgosa de la camioneta, fue la culpable de que el demandado no tuviera tiempo de evitar la colisión con la moto, pese a haber accionado los frenos de su rodado. Además, sostiene que la moto venía con exceso de velocidad y sin luces.

Así las cosas, deberán analizarse los elementos probatorios a fin de determinar la real mecánica de lo sucedido y en consecuencia la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos.

Es menester destacar, en primer lugar, que la incontestación de la demanda y la falta de ofrecimiento de prueba por parte del demandado Sr. Andrés Antonio Lascano, hacen presumir que ninguna defensa ha podido oponer al progreso de la acción entablada en su contra, lo que la coloca en una situación desfavorable en la presente litis, creando una presunción de conformidad con los hechos invocados por los actores, lo que constituye una circunstancia que autoriza a hacer aplicable la primera parte del art. 192 del CPCC, es decir, tener por presumida la veracidad de los dichos de la parte actora. Sin perjuicio de ello, deberán analizarse todos los elementos probatorios a fin de determinar si los accionantes acreditaron los extremos invocados en su demanda.

En cuanto a la posible mecánica, con fecha 13/03/2024 el perito oficial en accidentología vial oficial Carlos Fernández Mantovani informa: “[...]Responde a un embestimiento frontal, sobre contramano en ocasión de sobre paso vehicular, sin mediar el recaudo necesario ni mantener dominio sobre su conducido por no conservar una distancia prudencial por conducir en tandem previamente y durante la maniobra de sobrepaso por parte del demandado Sr. Andrés Antonio Lescano. Que habiendo advertido el vehículo precedente la presencia sobre la vía Oeste (contra mano aunque habilitados a sobrepaso) de un motociclista procede a cerrar su marcha a derecha abortando su intento de sobre paso. No sucedió así con el demandado, quien en la inmediatez de los tiempos y los metros disponibles impacta de frente con la motociclista, generando el siniestro vial de marras [...]”. El perito oficial, luego de informar la posible mecánica, desarrolla un detallado y pormenorizado informe de las maniobras llevadas a cabo por los vehículos, a fin de otorgar precisión a su conclusión pericial en el que dictamina: “[...]Resulta verosímil que existieron dos rodados que, circulando de Sur a Norte, en un momento dado intentan el sobrepaso, según las documentales aportadas el paso estaba habilitado para la Ford Ranger de la cual nada se dijo de su participación y vinculación en el hecho. Detrás de esa camioneta y presumiblemente a corta distancia, se hallaba el demandado, Sr. Lescano Andrés Antonio, al mando de su VW Pointer, dominio AVO-779, acompañando este sobrepaso. En esa circunstancia que al iniciar el sobrepaso lo encaran en forma de “tandem, es decir, uno detrás del otro. Si bien no me constan datos de distancias entre ambos rodados, de haber mediado una distancia razonable el demandado hubiera podido salir de la línea de impacto, cosa que no sucedió de ese modo. Pero así las cosas la camioneta Ford Ranger que al parecer de los dichos se ubicaba primera en la maniobra de sobrepaso, ya lanzada en su maniobra advirtió la presencia sobre la ruta de la motocicleta y cerró su marcha de inmediato hacia su derecha, en una maniobra de pronta fractura. Quien le precedía, el VW Pointer del demandado, en apariencia y a mi entender de lo narrado en expedientes y sumario, al percibir la maniobra y la disminución del ritmo de marcha de la Ranger F100, opta por rebasarla abriéndose más aún hacia su izquierda sobre la hemi calzada Oeste, que corre de Norte a Sur de neto contramano y por la cual circulaba la actora y su pequeña hija en la motocicleta con rumbo hacia la Ciudad de Alta Gracia. Obviamente, cuando el demandado Sr. Lescano Andrés Antonio percibe la presencia de la moto, produce una

*frenada que deja un arrastre oblicuo que va desde el borde cercano a la banquina Oeste, hasta casi alcanzar la línea central divisoria pero siempre sobre contramano de aproximadamente 18 metros de largo. Es obvio que al bloquear los frenos delanteros el rodado pierde capacidad directriz, es decir que sigue en línea recta su trayectoria inicial, su axis de marcha previo al bloqueo. Es decir, por eso vemos merced al impecable trabajo de planografía efectuado por la Policía Judicial, la cual muestra a la actora en posición próxima al rodado del demandado y a 14 metros de este la motocicleta desmembrada en varias partes separadas como producto del fortísimo impacto recibido en forma frontal entre ambos rodados. Unos metros más allá, sobre banquina Oeste yace sin vida el cuerpo de la pequeña Pamela Alejandra Zarate Lucietti. Esta resultó ser la causalidad del siniestro que resultó ser un impacto pleno frontal entre ambas unidades, desarrollándose todo sobre la hemicalzada Oeste. [...]”.* Asimismo, se puede afirmar que las pericias representan la pieza probatoria más apta para dilucidar la cuestión sujeta a decisión, por tratarse de la opinión de un especialista acerca del área propia de su conocimiento, sobre las cuales no es mucho lo que puede conocer el juez. En el caso de marras, la pericia oficial exhibe una innegable calidad probatoria en relación a las cuestiones técnicas para las que fue confeccionada. Asimismo, dicho informe luce claro, preciso en sus términos, coherente en sus conclusiones y está debidamente fundado.

Por otra parte, con fecha 28/02/2024 se agregan copias del sumario penal n.º 34/22 tramitado ante la Fiscalía de Instrucción Múltiple n.º 2 de la Ciudad de Alta Gracia. Del sumario surge, la declaración testimonial del Cabo Raúl Ricardo Quintana, quien detalla las posiciones finales de los vehículos y personas intervinientes, lo cual se condice con la mecánica detallada por el perito oficial. Del sumario también surge un croquis ilustrativo y un informe de planimetría vial de los cuales surge prístina además de la posición final de los vehículos y las personas siniestradas, la existencia de las huellas de arrastre en la calzada, lo que evidencia categóricamente el derrotero del vehículo del demandado luego de la activación de los frenos. También, del sumario penal surgen los datos de la inspección ocular y los informes técnicos mecánicos del rodado del demandado, los que revelan que el impacto fue frontal y para el caso de la motocicleta que también el impacto inicial fue en su zona frontal, quedando luego con daños en prácticamente todas sus partes. En relación a la agregación del sumario penal, la situación se relaciona con el tópico de la prueba trasladada, que es la que concierne a la posibilidad de transpolar,

importar o trasladar prueba rendida en un proceso a otro. Al respecto, se ha sostenido que la traslación de la prueba producida en el sumario penal será válida cuando las partes han conocido y consentido el ofrecimiento e incorporación de las pruebas, y/o han tenido oportunidad, aun en el juicio civil, de contradecir, contraprobar, e incluso impugnar el valor convictivo de aquellas (TSJ, Sala Civ. y Com., 26/06/2018, en autos “Echalar, Luis Bienvenido y otro c/ Lopez, José Alberto – ordinario – daños y perjuicios – accidente de tránsito – recurso de casación - exp. n.º 5112613). En esta causa, el sumario penal fue incorporado válidamente al proceso, habiendo sido plenamente respetado el principio contradictorio. Además, en los presentes fue ofrecido por ambas partes con lo que configura un elemento probatorio que puede ser tenido en cuenta plena e integralmente, para resolver sobre el mérito de la causa en su calidad de prueba trasladada.

Las fotografías acompañadas con fecha 07/06/2022 también revelan indubitadamente la ubicación de los daños en los vehículos, todo lo cual confirma la mecánica *supra* expuesta por el perito oficial.

Por otra parte, debe recordarse, que la citada presentó un informe en disidencia con fecha 25/03/2024 elaborado por la licenciada en Criminalística y Accidentología Celia Libertad Garay, el cual no logra aportar datos convictos que permitan alejarse de las conclusiones expuestas por el perito oficial. Además, la jurisprudencia ha establecido que las observaciones efectuadas por el perito de control, no alcanzan para desvirtuar la conclusión del perito oficial, desde que su condición de perito de parte, no coloca sus conclusiones en la jerarquía de prueba de igual o mayor jerarquía a la del dictamen oficial. Sobre el punto el Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que: *“ante dos opiniones contradictorias entre el perito oficial y el de control (ambos especialistas en la materia) debe prevalecer el del primero pues las garantías que rodean su designación (por el Tribunal y por sorteo) hacen presumir su mayor imparcialidad y consecuentemente mayor convicción. El perito de control –a diferencia del oficial- es un experto de confianza de la parte que lo propuso, y por lo tanto actúa más como defensor parcial que como auxiliar imparcial del juez”* (T.S.J. Cba., Sala CC in re: “Cepulver Juan Porfirio c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Dirección de Aguas y Saneamiento (D.A.S.). Daños y Perjuicios. Recurso de Casación.” (C-05/04), Sent N° 57 del 07/08/07). Asimismo, se puede afirmar que, aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, si el informe comporta la apreciación



específica en el campo del saber del perito, conocimiento éste ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. En este punto, el informe en disidencia no aportó en la causa ningún elemento probatorio tendiente a descalificar las conclusiones arribadas por el perito oficial. Esto es así, ya que en primer lugar la perita de control pone de resalto que en la zona sobre la hemicalzada que circulaba el demandado estaba permitido el adelantamiento vehicular. Circunstancia irrelevante, a fin de determinar la responsabilidad que tuvo el demandado en la colisión. En segundo lugar, manifiesta que debe considerarse la participación de la Pick Up Ranger y que el demandado tuvo que realizar la maniobra hacia la izquierda por el insuficiente espacio inter vehicular entre los rodados y para evitar una colisión entre ellos. En atención a esa elaboración pericial, corresponde aclarar, que las elaboraciones acerca de la responsabilidad es una tarea que orbita dentro de las facultades del juzgador y por lo tanto ajena a los peritos, que deben vertir solo datos objetivos acerca de las cuestiones consultadas. Como fuere, el argumento del hecho del tercero, será atendido *ut infra*, donde se darán las razones y los fundamentos para su rechazo. Por último, en cuanto a que la perito estima que atendiendo la posición final de las personas que venían en la moto (esto es una a 15 m. y otra a 3 m. del automóvil), lo que según su leal entender denota una mediana velocidad en el impacto inter vehicular, cabe mencionar que no es un dato objetivo que interfiera en cuanto a la mecánica del embestimiento y además hay que recordar que el perito oficial dictaminó que seguramente el cuerpo de la actora habría quedado sobre el parabrisas y luego de frenar la arrojó 3 m. de distancia. Circunstancia esta, que debilita la hipótesis de la perita de control, acerca de la mediana velocidad del impacto.

Por lo expuesto, no se advierten razones válidas que autoricen apartarse de la consideración del perito oficial, pues – como se dijo arriba-, no se observa que el dictamen oficial carezca de fundamentación ni que contravenga las reglas de la lógica ni de la experiencia. Además, la pericia oficial luce bien fundada científica y técnicamente y se aprecia sólida en sus motivaciones.

De todo lo expuesto, debe tenerse por cierto, que el demandado es el único responsable del siniestro ocurrido, puesto que se acreditó que se venía conduciendo atrás de un tercer

rodado (esto es una camioneta de mayor porte), cuando luego de que la camioneta intentara una maniobra de sobrepaso, este se abrió de su mano, invadió el carril contrario a fin de encolumnarse con la camioneta y proceder al sobrepaso vehicular. También se acreditó que la camioneta realizó una maniobra y volvió hacia su carril, al observar que no estaban dadas las condiciones para realizar el sobrepaso que estaba intentando. Luego, se probó que el demandado no logró conducir su vehículo en forma segura, puesto que no pudo realizar la misma maniobra y volver a su carril, por una imprudencia en el manejo que no le permitió observar con el tiempo suficiente que de frente venía circulando la moto de la actora y por no respetar la suficiente distancia inter vehicular con la camioneta que venía adelante. También se tuvo por cierto que luego de ello accionó los frenos de su vehículo, lo que no fue suficiente para evitar la colisión y embistió frontalmente a la moto, despidiendo a sus dos ocupantes, con el fatal y lamentable desenlace en cuanto a la inmediata pérdida de la vida de la pequeña hija de la actora la Srta. Pamela Alejandra Zarate Lucietti y las graves lesiones producidas a la actora. Más la destrucción casi total de la moto, que según se vió, quedó despedazada en la calzada.

En cuanto a la responsabilidad, es a todas luces imputable al demandado, esto es por no haber tomado todas las precauciones necesarias para iniciar un sobrepaso en una ruta de doble sentido circulatorio, siendo una maniobra muy riesgosa. Así la Ley n.º 8560 en su art. 65 establece las normas del adelantamiento y detalla: *“Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar debe advertirlo con suficiente antelación con las luces direccionales y comprobar que en el carril que pretende utilizar para el adelantamiento, existe espacio libre suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y la de los demás usuarios afectados. En caso contrario debe abstenerse de efectuarla. Ningún conductor debe adelantar a varios vehículos, si no tiene la total seguridad de que, al presentarse otro en sentido contrario, puede desviarse hacia el lado derecho sin producir perjuicios o poner en situación de peligro a alguno de los vehículos adelantados”*. De acuerdo a lo expuesto, surge claro que el demandado antes de iniciar su maniobra de sobrepaso atrás de otro vehículo (y de mayor porte) debería haber advertido por sus propios medios y con total seguridad que no venía circulando ningún otro vehículo de frente. Así, en un caso semejante, la jurisprudencia ha establecido: *“Ello determina su responsabilidad por el*

*evento perjudicial debido a que no realizó el sobrepaso en la forma que indica la normativa que regula la materia. La responsabilidad radica en intentar realizar el sobrepaso del vehículo que lo precedía sin verificar que no viniera otro vehículo de contramano por el carril donde pretendía efectuar la maniobra.”* (Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 8° Nominación, Sent. n.º 110 del 05/09/2019 dictada en autos “Romero, Nahuel Miguel c/ Villagra, Juan Carlos – Ordinario – Daños y Perjuicios – Accidentes de Tránsito. N.º 6049635”).

Además, debía atender a las velocidades en las que se venían conduciendo los rodados en la calzada y todas las circunstancias del tránsito a su alrededor, a fin de que pudiera haber estimado que el tiempo le iba a alcanzar para sobrepasar al vehículo que venía delante de la camioneta. Cabe poner de resalto, que aún cuando el sobrepaso de un vehículo en una ruta de doble sentido circulatorio es una maniobra riesgosa, es aún muchísimo más peligrosa cuando se intenta el sobrepaso atrás de otro vehículo que está empezando la misma maniobra, puesto que en este caso además, es necesario tomar en cuenta que la visión de la calzada se ve perjudicada por la existencia de otro vehículo que va adelante, que en este caso era de mayor porte al demandado, lo que indudablemente tuvo incidencia en el campo visual del mismo. También, en este caso es necesario calcular la velocidad del vehículo que va a realizar el sobrepaso, a fin de armonizar las velocidades y fundamentalmente hay que respetar la distancia inter vehicular con ese rodado, todo lo que indudablemente tampoco sucedió en los presentes, ya que si el demandado hubiera respetado esa distancia, al realizar una maniobra de volver hacia su carril la camioneta, él hubiera podido hacer lo mismo indudablemente, esto es, volver en forma prudente a su carril y esperar que pasara la moto. Nada de eso sucedió en autos, evidentemente el demandado inició el sobrepaso confiándose en que no venía nadie por el carril contrario porque la camioneta se abrió. Luego de ello, insoslayablemente no tomo la distancia necesaria de la camioneta, por lo que no pudo volver a su carril una vez que advirtió que la camioneta estaba desistiendo del sobrepaso. Además, al observar que venía de frente la moto de la actora tampoco pudo evitar la colisión de ninguna manera, lo que evidencia una grave desatención en el manejo reprochable al mismo. En este punto adquiere gran relevancia el informe técnico del sumario penal del cual surge que el demandado se conducía con algún grado de ebriedad, puesto que de haberse conducido con todas sus habilidades motoras y sensoriales intactas, debería haber tenido los reflejos y el tiempo

necesarios para realizar una maniobra que le permitiera volver a su carril, o en su caso, una maniobra de esquivar de la moto que venía de frente.

Con toda la mecánica descripta, se ha probado que el demandado se condujo en franca violación a abundantes normas de tránsito, la cual solo a modo ejemplificativo se citan los art. 37, 39, 42, 64 y 66 de la Ley de Tránsito n.º 8560.

Por otra parte, en relación a la hipótesis del hecho del tercero por el cual la citada en garantía intenta endilgar la responsabilidad a la camioneta que venía adelante del demandado por haber realizado una maniobra brusca al volver a su carril, debe ser rechazada. Es de notar, que (como según se vio), la causa eficiente del siniestro, fue que el demandado inició una maniobra de sobrepaso muy pegado a la camioneta que venía adelante y además en estado de ebriedad lo que impidió que tuviera el debido control de su conducción. Si la camioneta que venía adelante realizó una maniobra para volver a su carril, esto fue debido a que su conductor observó la presencia de la moto que venía de frente y logró salir de su la línea de dirección, observando que no tendría el tiempo suficiente para sobrepasar al otro vehículo, en atención y respeto a todas las normas de tránsito vigentes.

De ninguna manera y por ningún razonamiento lógico se podría concluir que esta maniobra fue la causa eficiente de que el demandado que venía atrás suyo terminara embistiendo a la actora.

También naufragan los argumentos de la citada al intentar introducir la hipótesis de la culpa de la víctima, puesto que aducen que la actora se conducía en la moto a excesiva velocidad y sin luces, ya que son extremos que no surgen revelados ni siquiera indiciariamente por ningún elemento probatorio en la causa.

Siendo así, se puede afirmar que ha quedado acreditado que el accidente se produjo por exclusiva culpa del demandado. Además, el demandado no demostró ninguna eximente que lo liberara de responsabilidad objetiva. Sin que lo expresado entrañe adelantar opinión sobre la procedencia de los daños invocados al demandar y en su caso, la extensión de los mismos.

**V)** Acreditada la existencia material del hecho, su mecánica y la culpabilidad del demandado, corresponde analizar los restantes elementos de prueba, a fin de determinar si revisten idoneidad suficiente como para haber producido los daños cuya indemnización

se reclama. Ingresando al capítulo resarcitorio, cuadra verificar la existencia, extensión y cuantía de los daños invocados (c).

Por lo que corresponde pasar al examen de las pretensiones económicas, teniendo presente que: *"[...] Para tener derecho a la indemnización por daños la víctima debe demostrar el perjuicio efectivamente sufrido, esto es, hablando de daño emergente, el menoscabo patrimonial causado por el acto ilícito"* (T.S.J., Sala Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, sent. n.º 61, 13/12/85. Causa: "Casa Álvarez S.R.L. c/ Julio López y otros - ordinario - recurso de revisión", en "Foro de Córdoba - Cuadernos de Jurisprudencia - Tribunal Superior de Justicia - Sala Civil y Comercial - VI", p. 260/1).

Parafraseando a la Dra. Zavala de González, el daño emergente se traduce "en la privación o en la disminución de bienes integrantes del patrimonio (empobrecimiento económico: egreso de valores) (Matilde Zavala de González, Actuaciones por daños, p. 118).

En atención a los rubros reclamados por la Sra. Claudia Soledad Lucietti en concepto de lucro cesante pasado, la actora reclama la suma de pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos (\$ 287 500) por el período que va desde la fecha del hecho hasta la presentación de la demanda. Manifiesta, que se desempeñaba como empleada de limpieza sin registrar, tarea por la cual percibía la suma aproximada de pesos veinticinco mil mensuales (\$ 25 000) y expresa que desde el siniestro hasta la presentación de la demanda, pasaron 11 meses y medio en los cuales no pudo generar ningún tipo de ingreso. Para la cuantificación del rubro, solicita que se calcule linealmente los ingresos perdidos de veinticinco mil mensuales (\$ 25 000) por los 11 meses y medio.

En atención a lo pretendido, deberán realizarse varias aclaraciones. En primer lugar, la actora aduce que desempeñaba tareas productivas como empleada de limpieza sin registrar, pero del análisis de la prueba colectada, no surge acreditado que la actora se desempeñara en esa actividad productiva, ni mucho menos se ha probado que hubiere dejado de percibir sus ingresos o que ellos fueren mermados a causa del siniestro. Lo cierto es, que sí se acreditó que la actora era ama de casa. Por lo que, deberá tenerse por probado que la actora realizaba tareas productivas en su hogar como ama de casa. Pero, lo relevante es, que de ninguna prueba surge acreditado que a raíz del siniestro, hubiera tenido que dejar de realizar sus tareas en alguna proporción. La reclamación por lucro cesante derivado de incapacidad no puede acogerse si la víctima continúa realizando tareas productivas sin ninguna merma. No procede equiparar la situación del incapacitado

que mantiene su actividad productiva, con la de quien pierde su fuente de ingresos. Sin embargo, procede receptar la reclamación a título de frustración de chance económica. La víctima de lesiones que ha conservado su ocupación, puede soportar la privación de oportunidades de progreso y enfrentar el riesgo de desocupación en caso de perder ulteriormente dicho empleo. Estas “chances” disvaliosas constituyen materia resarcible, que pueden evaluarse computando un porcentaje sobre los ingresos actuales, valorando la magnitud de la incapacidad.

Además, cabe recordar que la actora en la demanda manifiesta que la incapacidad sufrida le ha producido una limitación personal que además de afectarla en su modo de vida, la limita integralmente en su vida diaria, ya que por la debilidad física experimentada y los intensos dolores que le han quedado luego del siniestro, se ha visto impedida de continuar practicando deportes, por ejemplo. Vinculado al punto, se ha establecido que prácticamente todas las incapacidades prolongadas o permanentes deben indemnizarse a título de daño económico y al menos como frustración de chances productivas, aunque no haya habido merma de ingresos (Zavala de González, Matilde – Doctrina judicial, solución de casos 3, ed. 2000, ps. 118/9). Obviamente, la salud física es necesaria y deseable en cualquier trabajo, así requiera de modo predominante el ejercicio de facultades del intelecto. En todo ámbito vital, incluido el productivo, se requiere normalidad para adoptar posturas corporales y moverse sin limitaciones, esfuerzos excesivos ni dolor, que sí configuran la incapacidad parcial del actor (Zavala de González, Matilde – Doctrina judicial, solución de casos 6, ed. 2004, p. 49). De tal modo, queda claro que en los presentes resulta procedente receptar lo reclamado, pero como pérdida de chance.

Como se ha precisado, un criterio para valorar la indemnización por pérdida de “chance” económica, puede consistir en averiguar lo que hubiese correspondido de haber, en cambio, lucro cesante cierto, y aplicar un porcentaje sobre el monto, más o menos elevado según la probabilidad de lo esperado; es decir, deduciendo de la estimación el margen de incertidumbre característico de la chance (Zavala de González, Matilde: Doctrina judicial, solución de casos 3, Editorial Alveroni, Córdoba, 2000, pp. 119/20). En consecuencia, a fin de determinar el monto indemnizatorio en concepto de pérdida de chance pasada, habrá de realizarse el cálculo lineal establecido en el fallo “Navarrete” del TSJ.

En segundo lugar, habrá de puntualizarse que la actora cuantificó este rubro pidiendo que se indemnizen linealmente los períodos que van desde la fecha del hecho hasta la fecha de la presentación de la demanda. Corresponde aclarar, que si bien lo correcto al momento de indemnizar daños pasados es tomar los períodos que van desde el hecho hasta la sentencia (no hasta la demanda como lo pretende la actora), el Tribunal debe atenerse a lo peticionado no es menos cierto que si se calculan en forma lineal los períodos desde el hecho hasta la demanda, la cifra resultante es menor a la que correspondería indemnizar si se tomaran los períodos hasta la sentencia. De ello se desprende, que principio de congruencia mediante, corresponde acoger la pretensión tal como lo solicita la actora e indemnizar como pérdida de chances pasada los períodos que van desde el hecho hasta la presentación de la demanda.

En tercer lugar, corresponde realizar otra aclaración, ya que la actora para la cuantificación solicita que se tome el salario de pesos veinticinco mil mensuales (\$ 25 000), pero como según se vio, no acreditó por ningún medio esos ingresos. En hipótesis de esta naturaleza, surge el imperativo de fijar réditos aproximados y hasta presuntivos, toda vez que la actora acredita una dedicación productiva en la que obtendría ingresos dinerarios, y aunque no aporte demostración directa y cabal sobre su concreta entidad. Sería inicuo que un derecho comprobado jurisdiccionalmente no fuere amparado en razón de no haberse probado su preciso alcance cuantitativo” (Zavala de González, Matilde, *Doctrina Judicial- solución de casos*, t.6, ed. 2004, p. 34). En función de todo lo expuesto, corresponde tomar el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del hecho: esto es, la suma de pesos veinte mil quinientos ochenta y siete con cincuenta centavos (\$ 20 587,50) (Res. 4/20 C.N.E.P. y S.M.V. y M. tal como lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal provincial “el sueldo mínimo vigente al tiempo del acaecimiento del siniestro resulta una pauta razonable para establecer el *quantum* de la indemnización reclamada” (TSJ, Sala Civ. y Com., sent. 68 de fecha 25/06/08, en autos: “Dutto, Aldo Secundino c/ América Yolanda Carranza y otro- Ord.).

Por otra parte, cabe remarcar que tampoco corresponde calcular directamente el salario presumido por los meses pretendidos, tal como lo solicita la actora sino que es necesario detraer el porcentaje de incapacidad que sufrió la misma, para calcular la cifra mensual que presuntamente hubiere dejado de percibir a causa del siniestro sufrido. Ya lo ha establecido el tribunal cimero en el caso Dutto arriba apuntado, lo que hay que averiguar

es cual hubiera sido la porción de ingresos que probablemente hubiera dejado de ganar la actora a causa del siniestro, para ello es necesario computar el ingreso por el porcentaje de incapacidad sufrido y ese monto, es el que se debe multiplicar por la cantidad de períodos. Así, a fin de averiguar la incapacidad resultante, habrá de estarse a la pericia oficial informada por el perito médico Dr. Agustín Barrionuevo presentada con fecha 10/04/2024. El perito detalla que la actora sufre de una incapacidad parcial y permanente de la T.O. del 30,18% como consecuencia del accidente de tránsito sufrido. Detalla, que corresponde a una fractura de radio distal derecho con osteosíntesis y limitación funcional que le ocasiona una incapacidad del 15,94%, más una osteosíntesis de acetábulo y limitación funcional de cadera derecha que le ocasiona una incapacidad del 6,49% y una cicatriz por injerto en el muslo izquierdo mayor a 10 cm. que le produce una incapacidad del 7,75%.

En definitiva, deberán considerarse las incapacidades parciales informadas por el perito médico, las que calculada de acuerdo a la fórmula Balthazard que consiste en sumar las incapacidades parciales, calculadas sucesivamente en relación con la incapacidad restante que resulte del cálculo de cada una de ellas (T.S.J., sala Cont. Adm., en L.L.C. 2001, 14, con nota de María Guillot DT 2001-B, 1282), arroja una incapacidad médica residual del 28,04%, que es el que se tomará para realizar la cuantificación del rubro.

En definitiva, cabe realizar los cálculos pertinentes a los fines de efectuar el cómputo lineal de las ganancias, debiendo multiplicarse el ingreso mensual fijado (\$ 20 587,50), en base a la incapacidad residual informada por el perito oficial del 28,04%, de lo que se obtiene la suma mensual de pesos cinco mil setecientos setenta y dos con setenta y tres centavos (\$ 5 772,73). Esta última cifra, debe multiplicarse por el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho (25/02/2021) hasta la presentación de la demanda (08/02/2022) esto es, 11 períodos completos (desde febrero de 2021 hasta enero de 2022) más los 14 días proporcionales hasta la presentación de la demanda, incluido el día 08/02/2022. Efectuados los cálculos de rigor, determinan que la indemnización ascendería a la suma de pesos sesenta y seis mil trescientos ochenta y seis con treinta y seis centavos (\$ 66 386,36) que es lo que correspondería otorgar por lucro cesante pasado, pero como se adelantó nos encontramos ante una hipótesis de pérdida de chance, en la cual procede otorgar un porcentaje cercano a la mitad del lucro cesante (autora y obra citadas precedentemente, p. 121). Efectuados los cálculos aritméticos bajo tales términos, se



obtiene la suma a indemnizar en concepto de pérdida de chance, consistente en el 50% de lo que sería el lucro cesante, esto es el monto final de pesos treinta y tres mil ciento noventa y tres con dieciocho centavos (\$ 33 193,18), suma por la que se acoge parcialmente el rubro a favor de la actora Claudia Soledad Lucietti.

Los intereses, se devengarán desde cada oportunidad en que debió percibirse la suma frustrada (es decir los cinco mil setecientos setenta y dos con setenta y tres centavos (\$ 5 772,73) al día 1 de cada mes.

En cuanto al lucro cesante futuro, reclamado por la actora Sra. Claudia Soledad Lucietti se empleará la versión simplificada de la clásica fórmula Marshall, tal como fue pedida en la demanda, denominada “Las Heras-Requena” (Zavala de González, Matilde – *Resarcimiento de daños*, t. 4, p. 497). A tal fin, debe integrarse la fórmula Las Heras-Requena (Marshall abreviada): **C = a por b**, en sus distintos elementos. Donde **C** es el monto indemnizatorio a averiguar; **a** es la disminución patrimonial periódica a computar en el caso y **b** equivale al lapso total de períodos a resarcir. Cabe puntualizar, que por los mismos argumentos supra expuestos, el rubro procede pero como pérdida de chances y no como lucro cesante. En su demanda, solicita que como salario presunto se tome la cifra de pesos veinticinco mil (\$ 25 000) que es la que sostiene que cobraba a la fecha del hecho. Se lo multiplique por 12, se le agregue un 6% anual y finalmente se lo multiplique por 14,4982 que es el coeficiente correspondiente a 35 períodos (computando los 72 años de expectativa de vida y los 37 años que tenía a la fecha del hecho). En su alegato, referencia que debe tomarse en cuenta la incapacidad surgida de la pericia oficial, esto es 28,04%, de todo lo que resulta que el rubro quede reajustado a la suma de pesos un millón doscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y tres con ochenta y nueve centavos (\$ 1 292 763,89).

Primeramente, debe formularse una observación: la actora cuantifica el rubro con todos los parámetros a la fecha del hecho, esto es el salario pretendido y la edad de la misma. Lo que deviene en inaplicable, porque como según se vio, en el rubro anterior los períodos que van desde el hecho hasta la demanda ya fueron indemnizados. Es decir, si para este rubro futuro se tomaran (tal como lo pretende la actora) los períodos que van desde el hecho hacia adelante, se estaría incurriendo en un aumento indebido de los períodos a resarcir. Lo correcto entonces, es tomar los parámetros desde la presentación de la demanda, en adelante. Así, para el salario, corresponde tomar el SMVM vigente al día de

la presentación de la demanda, esto es la suma de pesos treinta y tres mil (\$ 33 000), multiplicarlo por 12 ya que la actora no se desempeñaba en relación de dependencia, ello multiplicarlo por el porcentaje de incapacidad que surge de la pericia médica oficial del 28,04%. A lo señalado, debe agregarse un 6% de interés anual, a fin de completar la fórmula. Respecto a los períodos a resarcir, la actora al momento de la presentación de la demanda tenía 38 años. Así, en función de la expectativa de vida que alcanza a los 72 años de edad, (tal como lo solicita la actora) los períodos comprendidos son 34, por lo que se obtiene el coeficiente de 14,3681 ([www.justiciacordoba.gob.ar](http://www.justiciacordoba.gob.ar)). Así se obtiene la suma de pesos un millón seiscientos noventa y un mil ciento treinta y cinco con cuarenta y ocho centavos (\$ 1 691 135,48), que es lo que correspondería otorgarse si fuera lucro cesante, pero como según se vio, al tratarse de pérdida de chance, corresponde acoger el 50% de esa cifra. Así las cosas, el monto a indemnizar por pérdida de chance futura, alcanza a la suma de pesos ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y siete con setenta y cuatro centavos (\$ 845 567,74) por lo que se concede parcialmente este rubro a favor de la actora Sra. Claudia Soledad Lucietti.

En cuanto a los intereses, correrán a partir de la fecha de la presente resolución hasta el efectivo pago. Debido a que en la pérdida de chance, los intereses no pueden ser computados sino desde la fecha que para el pago fije la sentencia de primera instancia (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en Actualidad Jurídica n.º 179, p. 2209). En sentido similar se ha vuelto a expedir la máxima instancia judicial de la provincia, con fundamento en la propia futuridad de dichos intereses (TSJ, Diario Jurídico on line del 07/12/09).

En cuanto al daño moral de la actora Sra. Claudia Soledad Lucietti, se reclama la suma de pesos tres millones (\$ 3 000 000). En lo que hace a la prueba misma de este daño, es criterio jurisprudencial mayoritario, que comparte este Tribunal, que su acreditación no es necesaria, en tanto y en cuanto el daño moral pueda inferirse directamente de los hechos mismos (*in re ipsa*); de tal suerte que, consumado el hecho que *prima facie* aparecería idóneo para generar agravio moral, este último sucede a resultas de aquel (salvo prueba en contrario). En el caso concreto, los testigos Sra. Fabiana Marisol Escudero y Sra. Mayra Vanesa Heredia fueron muy elocuentes en la oportunidad de rendir sus declaraciones testimoniales al detallar los grandes pesares que ha soportado la Sra. Claudia Soledad Lucietti, quien ha sufrido la irreparable pérdida de la vida de su pequeña

hija Srta. Pamela Lucietti, como producto del siniestro, quien iba transportada en la moto de la actora y perdió su vida en forma casi instantánea como producto del accidente. Todo ello sumado, a las angustias derivadas de sus propias lesiones.

La cuantificación es de la indemnización del agravio moral y no del daño moral propiamente dicho. Ahora bien, “[...] *averiguar la entidad del daño moral supondrá una acentuada apreciación de las circunstancias del caso, a fin de esclarecer de qué modo y con qué intensidad el hecho ha presumiblemente influido en la personalidad de la víctima y su equilibrio espiritual*” (“Daño a las personas”, t. 2 a, p. 466, Matilde Zavala de González). Esto es, la valoración del daño moral requiere se computen todas las circunstancias del caso, tanto las de naturaleza objetiva, es decir, la consideración de aquellos factores y circunstancias que se refieren al hecho mismo, como aquellas circunstancias personales o subjetivas de la propia víctima conforme circunstancias de sexo, edad, profesión, aspecto físico, estado civil y demás, sin perder de vista los precedentes jurisprudenciales sobre casos similares (López Mesa – Trigo Represas: *Tratado de la responsabilidad civil. Cuantificación del daño*. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, pp. 673 y ss.). Cabe señalar, que con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ha operado un cambio en los mecanismos de cuantificación del daño moral utilizados hasta ese momento. El nuevo parámetro para la cuantificación de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales fijado en el art. 1741 *in fine* de dicho ordenamiento, expresa que: “*El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas*”. Dicha norma constituye el resultado de la elaboración jurisprudencial y doctrinaria, sentada por la CSJN en el caso “Baeza”, que considera que “[...] *Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.*” (CSJN, Baeza, Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros, 12/04/2011, LA LEY, 2011-C, 218, Fallos Corte: 334:376: AR/JUR/11800/2011).

Así se ha entendido: “[...] *el daño moral puede "medirse" en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que*

*proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones, esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial. Por ejemplo, salir de vacaciones, practicar un deporte, concurrir a espectáculos o eventos artísticos, culturales o deportivos, escuchar música, acceder a la lectura, etc. El dinero actúa como vía instrumental para adquirir bienes que cumplan esa función: electrodomésticos, artefactos electrónicos (un equipo de música, un televisor de plasma, un automóvil, una lancha, etc.), servicios informáticos y acceso a los bienes de las nuevas tecnologías (desde un celular de última generación a un libro digital). Siempre atendiendo a la "mismidad" de la víctima y a la reparación íntegra del daño sufrido"* (Galdós, Jorge Mario, "El daño moral (como "precio del consuelo") y la Corte Nacional", RCyS2011-VIII, 176 - RCyS2011-XI, 259, Cita Online: AR/DOC/2320/2011). Atendiendo a este nuevo mecanismo de cuantificación y también, a lo resuelto en casos similares, se considera justo y equitativo acoger la pretensión a favor de la actora Sra. Claudia Soledad Lucietti por la suma pretendida de pesos tres millones (\$ 3 000 000) por aparecer ajustada a derecho conforme las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurarse con dicha suma a valores actuales. En este supuesto, por tratarse de mora *ex re*, los intereses deben computarse desde la fecha accidente 25/02/2021 hasta el efectivo pago.

Por gastos médicos y de movilidad, la actora Sra. Claudia Soledad Lucietti reclama la suma de pesos doscientos ochenta mil (\$ 280 000). La actora manifiesta que a raíz de las lesiones tuvo que solventar de su peculio muchas erogaciones necesarias para obtener medicamentos, sesiones de fisioterapia, traslados, consultas con distintos profesionales médicos etc.

Respecto de este rubro, debe decirse que el mismo puede prosperar a pesar de que no exista prueba directa. Ello, porque es aceptado que quien sufre lesiones a raíz de un accidente tiene gastos que son de difícil prueba, pues es poco probable que se guarde la factura o ticket de cada consulta, traslado, etc.; pero de las mismas lesiones se presume que existieron –como se verá *infra*–, por lo cual se admite que la condena incluya un monto prudencial para compensarlos (Semanario Jurídico n.º 1561, pp. 810 y ss.). Hoy está expresamente reconocido en el art. 1746 del CCC. por lo que, este ítem debe prosperar.

En el caso de marras, se encuentra acreditado con la documental agregada a la demanda los tickets de gastos incurridos como consecuencia del accidente por la suma de pesos

once mil setecientos treinta y cuatro con ochenta centavos (\$ 11 734,80). Además, se acompañó un recibo de fecha 14/09/2021 por la suma de pesos doscientos diecisiete mil quinientos (\$ 217 500) por 87 sesiones de fisioterapia a domicilio efectuadas por la Dra. Acevedo. Atento a que los mayores gastos deben ser acreditados, el rubro se acoge parcialmente a favor de la actora Sra. Claudia Soledad Lucietti por la suma acreditada de pesos doscientos veintinueve mil doscientos treinta y cuatro con ochenta centavos (\$ 229 234,80). Para el cómputo de los intereses, se considera razonable determinar *como dies a quo* de los mismos una fecha promedio entre el lapso que va desde el primer ticket y el último recibo, esto es el 15/06/2021, los mismos se computarán hasta el efectivo pago.

En relación a los rubros pedidos por el actor Sr. Pablo Zárate, se reclama como daño moral la suma de pesos un millón (\$ 1 000 000). Traspolando las argumentaciones vertidas en el apartado correspondiente a este rubro para la otra actora y debiendo recordar que el actor ha acreditado su calidad de padre de la menor de edad fallecida en el siniestro. Como así también atendiendo a este nuevo mecanismo de cuantificación y a lo resuelto en casos similares, se considera justo y equitativo acoger a favor del actor Sr. Pablo Zárate la pretensión por la suma pretendida de pesos pesos un millón (\$ 1 000 000) por aparecer ajustada a derecho conforme las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurarse con dicha suma a valores actuales. En este supuesto, por tratarse de mora *ex re*, los intereses deben computarse desde la fecha accidente 25/02/2021 hasta el efectivo pago.

En relación al rubro gastos de sepelio, el actor Sr. Pablo Zárate reclama la suma de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos (\$ 54 600). Junto a la demanda se encuentra agregado un recibo en concepto de gastos de sepelio, por la suma de pesos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta (\$ 49 260) emitida por la empresa funeraria Luppi con fecha 27/02/2021. Dicha prueba documental se encuentra reconocida por la informativa de la empresa. Además, con la demanda se agregó un recibo de pago de Tasa por Servicios Funerarios emitido por la Municipalidad de Alta Gracia con fecha 27/02/2021 por la suma de pesos cinco mil trescientos cuarenta (\$ 5 340). Ese recibo está emitido a nombre del actor Sr. Pablo Zárate, figura el nombre de su hija la Srta. Srta. Pamela Lucietti y no se agregó ninguna prueba en contrario del mismo. Por lo que el rubro debe acogerse por el monto pretendido y acreditado de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos (\$ 54 600)

a favor del actor Sr. Pablo Zárate. Los intereses del rubro correrán desde la fecha de emisión de los recibos, esto es el 27/02/2021, hasta su efectivo pago.

Por gastos de reparación del vehículo, el actor Sr. Pablo Zárate reclama en la demanda la suma de pesos ciento cincuenta mil (\$ 150 000) o lo que en más o menos surja de la prueba a rendirse en la causa. Luego de su alegato, en el cual el actor referenció a los valores dados en las pericias, el rubro quedó sustancialmente reajustado a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos (\$ 448 800). El perito oficial Carlos José Fernández Mantovani en su dictamen estableció que la moto del actor había sufrido una destrucción total y que era irrecuperable con una reparación. Además, estableció que la misma solo podía ser reemplazada por otra unidad de similares condiciones en la que estaba al momento del siniestro, pero no dio un dato objetivo de cuanto ascendería una moto de similares características. La perita de control Celia Libertad Garay en su dictamen en disidencia, estableció que una moto de igual marca y modelo que la del actor de año de fabricación 2018, ascendería en promedio a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos (\$ 448 800). Para llegar a esa conclusión, expone que en la página del Registro de la Propiedad del Automotor una moto de esas características asciende a la suma de pesos trescientos noventa y siete mil seiscientos (\$ 397 600) y que de la página de ventas *on line Marketplace* surge el monto de pesos quinientos mil (\$ 500 000). Siendo que los dos sitios son de público acceso, que el monto informado por el perito es un promedio de los dos montos acreditados y que es el único elemento objetivo para acreditar la cuantía del rubro, corresponde hacer lugar al rubro a favor del actor Sr. Pablo Zárate por la suma pretendida de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos (\$ 448 800). Los intereses del rubro correrán desde el hecho, esto es desde el 25/02/2021.

En relación al rubro privación de uso reclamado por el actor Sr. Pablo Zárate, se reclama la suma de pesos ciento dos mil (\$ 102 000). Manifiesta, que atento a que la moto ha sufrido severos daños en su estructura, se ha visto privado de su uso por un tiempo indeterminado y que no cuenta con fondos suficientes para reparar el mismo o adquirir otro rodado de características similares, por lo que ha tenido que recurrir a diversos medios de transporte públicos y privados para trasladarse. Para la cuantificación, sostiene que deben tomarse en cuenta 12 meses (340 días) a razón de un valor diario de pesos trescientos (\$ 300) por privación de uso.

En el caso de marras, atendiendo al plazo de 12 meses que solicita se indemnice el actor, cabe poner de resalto, que el período indemnizable como lo ha entendido la mayoría de la jurisprudencia, no debe superar el tiempo necesario y razonable que insuma la reparación de los daños ocasionados al vehículo o la compra de un vehículo nuevo, con total prescindencia de la falta de recursos por parte de la víctima para afrontar esas circunstancias. Esto, porque como se ha dicho, no corresponde indemnizar la privación de uso fuera del lapso razonable estimado para la reparación del vehículo o la compra de uno nuevo, atento a que la extensión de la responsabilidad extracontractual no puede ir más allá de las consecuencias inmediatas y mediatas del hecho ilícito, no resultando imputables al autor del hecho las consecuencias casuales, tal en el caso, la carencia de dinero para la compra de otra moto, salvo que se hubiere tenido en mira ello al ejecutar el acto, lo que conllevaría la intención de dañar. Por lo cual, el argumento de que debe indemnizarse por privación de uso durante el lapso de 12 meses, por carecer el actor de dinero para hacerlo reparar o comprar uno nuevo, debe rechazarse porque es una cuestión que queda afuera de la causalidad atribuible al accidente, en tanto se funda en un hecho concausal ajeno al curso natural y ordinario de las cosas y por ello fuera de la previsibilidad de los demandados, entrando en el terreno de las consecuencias puramente casuales y por ello ajenas a la obligación de responder del autor del hecho. Por lo expuesto, teniendo en cuenta los daños corresponde indemnizar por el período en que el vehículo hubiera estado en el taller correspondiente a los fines de su reparación, a tal fin se estima razonable fijar en diez días el tiempo de privación de uso y para ello se subsume la cuestión en lo dispuesto por el art. 335 del CPCC, pues como se dijo, se ha probado el daño y la obligación de repararlo. Así las cosas, se estima razonable acoger parcialmente el rubro para el actor Sr. Pablo Zárate por la suma de pesos tres mil (\$ 3 000), conforme a una suma diaria de \$ 300, lo que no resulta abultado ni exagerado teniendo en cuenta las características del caso, los precios de los traslados en transportes públicos de pasajeros (por ej.: taxis) a la fecha de la privación de uso. Los intereses se computarán desde el quinto día, contados desde la fecha del siniestro, por ser este el término medio de los diez días estimados prudencialmente para la compra de una moto nueva. Es decir, desde el 02/03/2022 y hasta el efectivo pago (conf. Zavala de González, *Doctrina judicial. Solución de casos*, ed.: 1995, p. 199).

**VI)** En cuanto a la exclusión de cobertura formulada por la citada en garantía Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada, por la que declina la cobertura manifestando que el demandado se encontraba en una causal de exclusión de cobertura por ingesta de alcohol, deberán formularse algunas disquisiciones. La citada expone que el demandado incurrió en una causal de exclusión de cobertura según la Cláusula CG-RC 2.01 de la Póliza n.º 5 096 800, por haber conducido en estado de ebriedad. Manifiesta, que el 07/05/2021 su mandante se anotició de la existencia del presente siniestro, con lo que comenzó su tarea investigativa, a través de la cual pudo tomar conocimiento que de las actuaciones sumariales surgía que el demandado se encontraba bajo los efectos de la ingesta de alcohol en el momento del accidente. Expone, que por esa circunstancia remitió al demandado una carta documento con fecha 12/05/2021 haciéndole conocer que no responderían por las consecuencias dañosas atento tratarse de una causa de no seguro. A su vez, en la audiencia complementaria, el letrado de la citada en garantía acompañó una nueva prueba documental consistente en una carta documento con fecha de imposición el 15/03/2021, dirigida al demandado en la cual se le requería el envío de distintos elementos para la investigación y se le notificaba que los plazos se encontraban suspendidos a tenor de lo dispuesto en los art. 46, 47 y 56 de la Ley de Seguros 17.418, hasta que se cumplimentara con lo requerido. Por lo expuesto, la citada en garantía sostiene que por imperio de la primera carta documento (15/03/2021) se suspendieron los plazos para pronunciarse frente al siniestro y que con la segunda carta documento (12/05/2021) se le comunicó fehacientemente y en termino al demandado que no se aceptaba la cobertura del mismo, atento a configurarse una causa de no seguro. Por su parte, los actores sostienen que la primera carta documento (suspensión de plazos) nunca fue recibida por el demandado, con lo que la segunda carta documento es extemporánea, ya que fue remitida fuera de los 30 días de conocido el accidente. Por lo que invocan que hubo aceptación tácita del siniestro, según lo establecen los art. 46 y 56 de la Ley de Seguro. Así las cosas, será necesario analizar la tempestividad del accionar de la aseguradora. En ese sentido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de Seguros, el asegurado, o sus derechohabientes en su caso, deben comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro. Asimismo, se encuentra obligado a suministrarle –a requerimiento de la Compañía Aseguradora- la información necesaria para verificar el mismo o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin. En efecto,



dicho artículo reglamenta la carga del asegurado de informar los daños sufridos, cuyo fundamento está dado en el mecanismo general del seguro, por lo cual el asegurador debe ser informado cuanto antes de los daños, para hacer posible su liquidación inmediata. (HALPERIN Isaac y BARBATO Nicolás. Seguros. Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400 Tercera Edición Actualizada y Ampliada, Lexis Nexis, Depalma, Buenos Aires, 2003, pág. 506). Como vemos, el artículo 46 le impone al asegurado la obligación de avisar el acaecimiento del hecho cubierto por el seguro y frente a esta carga u obligación que la ley le impone al asegurado (denuncia en término del siniestro y suministro de la información necesaria para evaluar el siniestro) el legislador le ha impuesto también una suerte de carga u obligación al asegurador, contenida en el art. 56 de la ley de seguros, que consiste en que el mismo debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado a ser indemnizado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria, bajo apercibimiento de tenerse por aceptada tácitamente la prestación objeto de la denuncia formulada. Desde esta perspectiva, como contrapartida del art. 46 recae sobre el asegurador la carga de pronunciarse -en forma concreta y específica- en relación a la cobertura del siniestro, dentro de los 30 días de denunciado o de recibida la información complementaria oportunamente solicitada, prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 46 de la ley 17418, importando aceptación tácita de la asunción del riesgo la omisión de emitir dicha posición. Así, la doctrina ha establecido: Como consecuencia de la denuncia formulada por el asegurado, nace el deber del asegurador de pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del siniestro, en el plazo previsto en el art. 56 antes mencionado, comunicación que debe hacerse en forma expresa, clara y dirigida al último domicilio declarado por aquél (art. 16, 2º parte LS) (Excma. Cám. C. y C. Córdoba 7º Nominación en “Gieco Ingeniería & Asociados S.A. c/ Aseguradores de cauciones S.A. Compañía de Seguros – Ordinario – Cumplimiento/ Resolución de Contrato”). En ese contexto, debe decirse que el art. 56 de la Ley de seguros es claro al establecer que el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º del art. 46, y que la omisión a pronunciarse importa aceptación.

Así las cosas, el primer argumento defensivo de la citada en garantía que establece que no estaba obligada a expedirse acerca de la aceptación del siniestro porque se estaba ante una causal de no seguro, debe ser rechazada, ya que en todos los casos existe la obligación

de pronunciamiento sobre la cabeza del asegurador. Al respecto, se comulga con el criterio que postula que la aplicación del art. 56 de la Ley de Seguros, es ineludible en todos los casos, con independencia que se trate de una cláusula de exclusión o negativa de cobertura (ausencia de seguro), pues esa solución es la que mejor respeta los principios que rigen los contratos de consumo, en especial el principio de buena fe, pilar del sistema contractual en nuestro derecho, ya que, si se acepta que la aseguradora incluya en la póliza estipulaciones en forma unilateral, también debe exigírsele la mayor diligencia en el cumplimiento del deber de comunicación. De manera tal que, si la aseguradora considera que el siniestro denunciado no integra el riesgo asegurado, debe hacérselo saber categórica y oportunamente a quien formula la denuncia, bajo pena de que su silencio se considere como aceptación. La finalidad de tal comunicación (aunque fuere de rechazo) es permitir al asegurado/consumidor, tomar conocimiento de la situación y poder ejercer los derechos que entienda le caben.

En el caso de marras, es un hecho incontrovertido que se denunció la existencia del siniestro con fecha 01/03/2021. O sea que a partir de esa fecha, nació la obligación de expedirse para la citada en el término de 30 días, lo cual tampoco se encuentra controvertido. El letrado de la citada en garantía en la audiencia complementaria solicitó que la carta documento fechada el 15/03/2021, en la cual se le notificaba al asegurado que se suspendían los términos, se tuviera por reconocida y por recibida por el demandado por aplicación del art. 192 del CPCC. Pero, su argumento no puede tener cabida, ya que dicha norma es clara ya que habla de la contestación de la demanda y funciona como apercibimiento para tener por reconocida la documental acompañada en la demanda por el actor, para el caso que no comparezca el demandado, es decir funciona entre actor y demandado. Pero de ninguna manera puede traspolarse sin más, este apercibimiento a otro momento que no sea la contestación de la demanda, ni mucho menos intentar aplicarlo a una documental que fue agregada por otra parte que no es el actor, en este caso, la citada en garantía. En segundo lugar, no debe olvidarse que en el reverso de la carta documento no existe constancia de recepción por el demandado y además, nunca se agregó el aviso de recibo de la carta documento fechada el 15/03/2021, por lo que para el caso que hipotéticamente se pudiera hacer funcionar el apercibimiento de tener por recibida la misiva dirigida al demandado rebelde, esto funcionaría solo para el caso en que se hubiera agregado el aviso de recibo junto a la carta documento y no solo la carta

documento. Como fuere y para terminar de fulminar el argumento de la citada acerca de que los plazos se encontraban suspendidos, si se entra a la página de internet de la empresa Mail Express, que es de público acceso y se ingresa al detalle de movimientos de la misiva ingresando el n.º 202103150001 que es el n.º de pieza que figura en la carta documento, se observa el siguiente Estado: *“devuelta, rendida al cliente por domicilio incompleto”* con fecha 23/03/2021. De lo que surge y sin hesitación alguna, que esa carta documento nunca fue recibida por el demandado. Como corolario de ello, los plazos para expedirse acerca del siniestro nunca fueron suspendidos. En relación a la segunda carta documento de fecha 12/05/2021, si se recuerda que no es un hecho controvertido que la denuncia de siniestro se realizó el 01/03/2021, es a todas luces y sin mayores elaboraciones técnicas, ampliamente extemporánea, por lo que el siniestro debe considerarse aceptado tácitamente.

Lo dicho se enmarca en el criterio judicial sentado por la Sala Civil del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re: Bayona Eduardo Manuel y otro c/ Celiz Oscar Leonardo. Ordinario. Daños y perjuicios. Accidente de Tránsito. Recurso de Casación, Sentencia N.º 176 del 30/12/2015, en cuanto indica: *“[...] frente a la denuncia de siniestro y configurada una causal de exclusión de cobertura, pesa sobre el asegurador la carga de pronunciarse “acerca del derecho del asegurado” en los términos previstos por el art. 56 de la L.S. [...] si la aseguradora considera que el siniestro denunciado no integra el riesgo asegurado, debe hacérselo saber categórica y oportunamente a quien formula la denuncia, bajo pena que su silencio se considere como aceptación. Ello así por cuanto, vinculado al principio de buena fe, cobra particular relevancia el deber de información, regla secundaria de conducta de particular relevancia en el contrato de seguro, que despliega sus efectos en todo el iter contractual imponiendo en las diversas etapas de la relación asegurativa cargas de información a ambas partes (vgr. Arts. 5, 46, 47, 56 Ley 17418) [...] los principios ya señalados (buena fe, deber de información, favor debilis) imponen que tal alegación se formule en la primera oportunidad, es decir, inmediatamente después de formulada la denuncia de siniestro o de aportada la información complementaria prevista en los párrafos 2º y 3º del art 46, Ley 17.418. Es decir, si la aseguradora entiende que se está frente a un supuesto de riesgo excluido del contrato, debe hacérselo saber a quién reclama la cobertura, en forma clara y categórica, y en el lapso de tiempo contemplado en el art. 56 de la ley 17.418 [...]. De*

*tal manera, del tenor literal del precepto cabe colegir que la carga de pronunciarse está impuesta cuando existe relación asegurativa vigente, sin formular distinciones, porque donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo”* (el resaltado me pertenece). A mayor abundamiento, cabe destacar que la doctrina sentada en “Bayona” ha sido mantenida por el Tribunal Címero, con posterioridad, en la causa “Grenon, Mariano Joaquín y otros c/ B.G.T. S.A. – Ordinario – Daños y perj. – Otras formas de respons. Extracontractual – Recurso directo – Exp. 5974996”, (Sentencia N.º 139 del 14/11/2017). Por lo tanto, la falta de diligencia de la aseguradora en la aceptación o rechazo de la cobertura en el plazo del art. 56 de la Ley de Seguros, importa la aceptación del derecho del asegurado operando por consiguiente la admisión tácita de la cobertura por imperio de dicha norma. En definitiva, atento a lo expresado anteriormente, en virtud de la consecuencia legal prevista (aceptación tácita) y la mora automática consagrada por el ordenamiento, corresponde el rechazo del planteo de exclusión de cobertura formulado por la citada en garantía.

En función de lo expuesto, la presente condena se hace extensiva a la citada en garantía, Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada, en función de lo prescripto por el art. 118 de la Ley de Seguros (17418 y modif.), en la medida y en los términos insertos en la póliza de seguro.

**VII)** El pedido de la citada de aplicación de la ley 24 432 que dispone la limitación de las costas en un veinticinco por ciento del monto de la sentencia, corresponde diferirlo para la etapa de la liquidación de la deuda, conforme se ha expedido el TSJ (ver autos: “Rodríguez Roberto Damián p.s.a. homicidio culposo - Recurso de casación - sent. N.º 14 3/3/05”).

**VIII)** En cuanto a los intereses peticionados en la demanda, los mismos son procedentes debiendo condenarse al pago de los devengados, según los períodos ya mencionados. Tales intereses, conforme a lo resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, sentencia n.º 128 de fecha 01/09/2023 en autos “Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. - Ordinario - Despido” Recurso Directo - Exp. n.º 3 281 572, deben aplicarse al capital a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., más el 2% mensual hasta el 31/12/2022; y desde el 01/01/2023 se aplicará la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A con más el 3 % mensual, hasta el 30/11/2023. Por último, de acuerdo a la escalada inflacionaria, de público y notorio conocimiento, a partir

del 01/12/2023 y hasta su efectivo pago, corresponde aplicar a dicha tasa pasiva, un interés del 5% nominal mensual.

**IX)** La salvedad formulada al demandar, consistente en que se condene al pago de lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, protege a los actores de la imposición de costas en su contra, precisamente hasta el momento en que la prueba ya se produjo, por lo que el monto cuantificado en los alegatos, cuando ya se cumplió toda la actividad probatoria no puede estar sujeto a lo que en más o en menos surja de esta. El demandante insistió en su reclamo al alegar, en la suma final de pesos seis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres con ochenta y nueve centavos (\$ 6 465 663,89) y de acuerdo a lo expresado precedentemente corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de pesos cinco millones seiscientos catorce mil trescientos noventa y cinco con setenta y dos centavos (\$ 5 614 395,72) es decir, que la pretensión se acoge por un poco menos del 87% de lo reclamado. Por tanto, han mediado vencimientos recíprocos, caso en el cual las costas deben imponerse prudencialmente en relación con el éxito obtenido por cada parte (art. 132 del CPCC). Sin que ello implique una ecuación puramente aritmética en proporción con los porcentajes de vencimientos mutuos, sino que debe apreciarse que los accionantes tuvieron éxito en la cuestión sustancial de la responsabilidad de los demandados y su obligación de indemnizar. En consecuencia, se considera equitativo imponer las costas en un noventa y cinco por ciento (95%) a cargo del demandado y en un cinco por ciento (5 %) a cargo de los actores. No correspondiendo regular honorarios, en esta oportunidad, en función de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 9459.

Por las consideraciones expuestas, normas legales citadas y lo dispuesto por los arts. 26/8 de la ley 9459.

**SE RESUELVE:**

- 1.º) Rechazar el planteo de declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada.
- 2.º) Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada en contra del Sr. Andrés Antonio Lascano y en consecuencia condenar al demandado a abonar a la Sra. Claudia Soledad Lucietti la suma de pesos cuatro millones ciento siete mil novecientos noventa y cinco con setenta y dos centavos (\$ 4 107 995,72) más los intereses fijados en el considerando

respectivo y al Sr. Pablo Adrián Zarate la suma de pesos un millón quinientos seis mil cuatrocientos (\$ 1 506 400) más los intereses fijados en el considerando respectivo.

3.º) Hacer extensiva la sentencia a la citada en garantía, Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada, en función de lo prescripto por el art. 118 de la Ley de Seguros (17418 y modif.), en la medida y en los términos insertos en la póliza de seguro.

4.º) Diferir el planteo de la citada en garantía de aplicación de la ley 24 432 para la etapa de la liquidación de la deuda.

5.º) Imponer las costas en un noventa y cinco por ciento (95%) a cargo del demandado y en un cinco por ciento (5 %) a cargo de los actores. No regulándose honorarios, en esta oportunidad, a los letrados y peritos intervinientes.

Protocolícese e incorpórese copia.-

**MAYDA Alberto Julio**

Texto Firmado digitalmente por: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.06.25